



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número: RESOL-2019-593-APN-SCI#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 19 de Septiembre de 2019

Referencia: EX-2018-33105748- -APN-DGD#MP - OPI. 317

VISTO el Expediente N° EX-2018-33105748- -APN-DGD#MP, y

CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442 procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17 y 80 de la Ley N° 27.442.

Que la operación traída a consulta el día 3 de julio de 2018, consiste en primer lugar, en la transferencia efectuada, a través de THE BANK OF NEW YORK, de un total de DOLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL (USD 192.499.000) en valor nominal de Títulos en canje, correspondientes a las Acciones Clase A, a las firmas STANHOPE WORLDWIDE SERVICES, INC. y INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS GROUP.

Que, en ese mismo día, los Agentes de Canje transfirieron un total de NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES (94.223.843) Acciones Clase A a otros Acreedores Quirografarios o sus cesionarios.

Que finalmente, el mismo 3 de julio de 2018, los Agentes de Canje transfirieron el total de las Acciones Clase B a favor del señor Don José Luis MANZANO (M.I. N° 12.156.123), de conformidad con el siguiente detalle: SESENTA MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS (60.073.536) Acciones Clase B1, representadas por el Certificado No. 13, y CIENTO CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO (140.171.585) Acciones Clase B2, representadas por el Certificado No. 14.

Que la transferencia del total de las tenencias accionarias en la firma SUPERCABLECANAL S.A. de las firmas STANHOPE WORLDWIDE SERVICES, INC. e INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS GROUP a favor del señor Don Daniel Eduardo VILA (M.I. N° 10.942.100).

Que, como resultado de esta transferencia, el señor Don Daniel Eduardo VILA, resultó titular de un total del CINCUENTA Y SEIS COMA TREINTA Y CUATRO POR CIENTO (56,34 %) de las acciones y votos de la firma SUPERCABLECANAL S.A.

Que la venta de las acciones de los señores Don Daniel Eduardo VILA y Don José Luis MANZANO en la firma SUPERCABLECANAL S.A., ocurrió a los CATORCE (14) días corridos de efectuada la operación bajo consulta en favor de la firma CVI AUSTRAL LLP, teniendo la misma como fecha de cierre el día 17 de julio de 2018.

Que la concentración económica antes mencionada fue notificada con fecha 25 de julio de 2018, tramitando actualmente bajo el Expediente N° EX-2018-35491619- -APN-DGD#MP.

Que en el caso que origina el expediente citado en el Visto, las partes consultantes informan que como resultado de la operación efectuada con fecha 3 de julio de 2018, se produjo un cambio de control sucesivo, operado en primer lugar a favor de las firmas STANHOPE WORLDWIDE SERVICES, INC. E INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS GROUP sobre la firma SUPERCABLECANAL S.A., y luego a favor del señor Don Daniel Eduardo VILA sobre dicha firma.

Que debido a que en la operación que origina el expediente de la referencia, ocurrieron DOS (2) cambios de control sucesivos en el mismo día 3 de julio de 2018, y que a los CATORCE (14) días corridos se produjo la venta de las acciones de los señores Don Daniel Eduardo VILA y Don José Luis MANZANO en la firma SUPERCABLECANAL S.A., la cual tuvo como fecha de cierre el 17 de julio de 2018, habiéndose notificado esta última en fecha 25 de julio de 2018, el plazo de CATORCE (14) días corridos que existe entre ambas operaciones, en el caso bajo análisis, es un periodo dentro del cual se entiende que no hubo un cambio duradero del control que pueda llegar a generar alguna modificación en la estructura de los mercados afectados.

Que la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, ha emitido el Dictamen de fecha 5 de septiembre de 2018, correspondiente a la “OPI. 317”, aconsejando al señor entonces Secretario de Comercio a disponer que la operación traída a consulta, no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442. Asimismo, informar a las consultantes que la opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente citado en el Visto, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ellos tornarían inaplicables los conceptos allí vertidos.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442, en el Decreto N° 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, y en los Artículos 5° del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018, y 22 del Decreto N° 48 de fecha 11 de enero de 2019.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- No correspondería el control previo establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442 la

operación traída a consulta por los señores Don Daniel Eduardo VILA (M.I. N° 10.942.100) y Don José Luis MANZANO (M.I. N° 12.156.123).

ARTÍCULO 2°.- Hácese saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente citado en el Visto, por lo que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ellos tornarían inaplicables los conceptos aquí vertidos.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen de fecha 5 de septiembre de 2018, correspondiente a la “OPI. 317”, emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, que como Anexo IF-2018-43523564-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by WERNER Ignacio
Date: 2019.09.19 17:45:50 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Werner
Secretario
Secretaría de Comercio Interior
Ministerio de Producción y Trabajo



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2018-43523564-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 5 de Septiembre de 2018

Referencia: OPI 317 - Dictamen no sujeta a la obligación establecida en el Artículo 9, Ley N° 27.442

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan por Expediente N° EX-2018-33105748- -APN-DGD#MP caratulado “OPI 317 - DANIEL EDUARDO VILA Y JOSÉ LUIS MANZANO S/OPINIÓN CONSULTIVA”, del Registro del Ministerio de PRODUCCIÓN, iniciadas en virtud de la consulta efectuada por parte de los Sres. Daniel Eduardo VILA y José Luis MANZANO en los términos del Artículo 10 de la Ley N° 27.442 y el Decreto 480/18, reglamentario de la Ley N° 27.442.

I. SUJETOS INTERVINIENTES Y SU ACTIVIDAD

1. Daniel Eduardo VILA es una persona física nacida en la REPÚBLICA ARGENTINA, con DNI N° 10.942.100.
2. José Luis MANZANO, es una persona física nacida en la REPÚBLICA ARGENTINA, con DNI N° 12.156.123.
3. SUPERCABLECANAL S.A.1 es una sociedad constituida bajo las leyes de la REPÚBLICA ARGENTINA cuya principal actividad es ser una sociedad inversora. Los accionistas de la firma son: los Sres. Eduardo Marcelo VILA y Carlos Esteban CVITANICH con el 85% del capital accionario y el Sr. José Luis MANZANO con el 15% restante. La firma tiene participaciones en las siguientes sociedades:
4. SUPERCANAL S.A. es una sociedad constituida bajo las leyes de la REPÚBLICA ARGENTINA cuya principal actividad es la prestación de servicios de televisión por cable y acceso a Internet por cuenta y orden de ARLINK S.A. en las siguientes provincias: Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Con relación a los servicios de televisión por cable, SUPERCANAL S.A. realiza la distribución paga de señales mediante la tecnología de fibra óptica y cable coaxil. Cuenta con una grilla de canales de: cine, deportes, documentales, música, noticias, infantiles, series, interés general y de contenido internacional. Con relación a los servicios de acceso a Internet, SUPERCANAL S.A. y sus subsidiarias ofrecen servicios de Internet, banda ancha, que son prestados a través de ARLINK S.A., una de sus subsidiarias. Estos servicios abarcan desde conexiones residenciales de banda ancha para acceso a Internet hasta telefonía IP, enlaces dedicados, LAN to LAN, VPN y video vigilancia. El acceso a Internet es ofrecido en 8 provincias (Catamarca, Chubut, Mendoza, San Juan, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe, y Tucumán). Su único accionista, con el 100% del capital

social, es la firma SUPERCABLECANAL S.A.

5. Asimismo, SUPERCANAL S.A. posee participaciones accionarias en las siguientes firmas:

6. BTC S.A. es una sociedad constituida bajo las leyes de la REPÚBLICA ARGENTINA cuya principal actividad es la prestación de servicios de televisión por cable en la Provincia de Río Negro. Los accionistas de la firma son: SUPERCABLECANAL S.A. con el 79,09% del capital social, SUPERCANAL S.A. con el 0,91% y el Sr. Carlos Alberto Ramón Fernández con el 20% restante.

7. TELE IMAGEN CODIFICADA S.A. es una sociedad constituida bajo las leyes de la REPÚBLICA ARGENTINA cuya principal actividad es la prestación servicios de televisión por cable y acceso a Internet por cuenta y orden de ARLINK S.A. en la Provincia de Santiago del Estero. Los accionistas de la firma son: SUPERCABLECANAL S.A. con el 68,56% del capital social, el Sr. Raúl Alberto ICK con el 12,9% del capital social, la Sra. Mercedes Graciela CAZAUX DE CASTIGLIONE con el 5% del capital social y el 13,54% restante se encuentra en manos de Accionistas Minoritarios, todos ellos con menos del 5% de participación.

8. SURCOR TV S.A. es una sociedad constituida bajo las leyes de la REPÚBLICA ARGENTINA cuya principal actividad es la prestación de servicios de televisión por cable en la Provincia de Córdoba. Los accionistas de la firma son: SUPERCABLECANAL S.A. con el 1% del capital social y SUPERCANAL S.A. con el 99% restante.

9. SAN LUIS CTV S.A. es una sociedad constituida bajo las leyes de la REPÚBLICA ARGENTINA cuya principal actividad es la prestación de servicio de cable y acceso a Internet en la Provincia de San Luis. Los accionistas de la firma son: SUPERCANAL S.A. con el 33,34% del capital social, el Sr. Guillermo BRODALO con el 33,33% del capital social y el Sr. Carlos Ángel AGUINACO con el 33,33 restante.

10. CABLECORP S.A. es una sociedad constituida bajo las leyes de la REPÚBLICA ARGENTINA la cual tiene por objeto la realización de actividades de inversión. Los accionistas de la firma son: SUPERCANAL S.A. con el 75,70% del capital social, el Sr. Raúl ESTRONELL con el 13% del capital social, el Sr. Héctor Daniel ESTORNELL MADCUR con el 8% del capital social y el 3% restante del capital social se encuentra en manos de accionistas minoritarios.

11. CABLECORP S.A. a su vez posee una participación accionaria en RTC S.A., una sociedad constituida bajo las leyes de la REPÚBLICA ARGENTINA cuya principal actividad es la prestación de servicios de televisión por cable y acceso a Internet por cuenta y orden de ARLINK S.A. en la localidad de Reconquista y Avellaneda, Provincia de Santa Fe. Los accionistas de RTC S.A. son: SUPERCANAL S.A. con el 10% del capital social, CABLECORP S.A. con el 50% del capital social, el Sr. Carlos Horacio CASTRO con el 16% del capital social, el Sr. Guillermo NARDELLI con el 4,80% del capital social, la Sra. Verónica MICHELLI con el 6,40% del capital social, la Sra. Mariela MICHELLI con el 6,40% del capital social y la Sra. Carina MICHELLI con el 6,40% restante.

12. SAN LUIS CABLE S.A. es una sociedad constituida bajo las leyes de la REPÚBLICA ARGENTINA cuya principal actividad es operar como sociedad holding de servicios de comunicación audiovisual por vínculo físico. Los accionistas de la firma son: SUPERCABLECANAL S.A. con el 99% del capital accionario y SUPERCANAL S.A. con el 1% restante.

13. SAN LUIS CABLE S.A. posee una participación accionaria en las siguientes empresas:

14. ARLINK S.A. es una sociedad constituida bajo las leyes de la REPÚBLICA ARGENTINA cuya principal actividad es la prestación de servicios de acceso a internet en las siguientes provincias: Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, San Juan, Mendoza, Neuquén, San Luis, Santa Fe, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Los accionistas de la firma son: SUPERCANAL S.A. con el 99% del capital accionario y SAN LUIS CABLE S.A. con el 1% restante.

15. TAJAMAR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A. es una sociedad constituida bajo las leyes de la REPÚBLICA ARGENTINA cuya principal actividad es la prestación de servicios de televisión por cable y acceso a Internet por cuenta y orden de ARLINK S.A. en la Provincia de Córdoba. Los accionistas de la firma son: SUPERCANAL S.A. con el 64,76% del capital accionario y el Sr. Norberto ROMA con el 35,24% restante.

16. GRUPO POSADAS S.A. es una sociedad constituida bajo las leyes de la REPÚBLICA ARGENTINA cuya principal actividad es la prestación de servicios de televisión por cable en la Provincia de Córdoba. Los accionistas de la firma son: SUPERCANAL S.A. con el 95% del capital accionario y SAN LUIS CABLE S.A. con el 5% restante.

17. SUPERFONE S.A. es una sociedad constituida bajo las leyes de la REPÚBLICA ARGENTINA la cual posee una licencia para brindar servicios de telefonía fija local y servicios de telefonía de larga distancia nacional e internacional. No obstante, ello, actualmente la firma no se encuentra ofreciendo dichos servicios. Los accionistas de la firma son: SUPERCANAL S.A. con el 49,5% del capital accionario y SAN LUIS CABLE S.A. con el 50,5% restante.

18. TV CA S.A. es una sociedad constituida bajo las leyes de la REPÚBLICA ARGENTINA cuya principal actividad es la prestación de servicios de televisión por cable y acceso a internet en la provincia de Catamarca. Los accionistas de la firma son: SUPERCANAL S.A. con el 49% del capital accionario y SAN LUIS CABLE S.A. con el 51% restante.

19. FIBRA IMAGEN RÍO CUARTO S.A. es una sociedad constituida bajo las leyes de la REPÚBLICA ARGENTINA cuya principal actividad es la prestación de servicios de televisión por cable en la provincia de Córdoba. Los accionistas de la firma son: SUPERCANAL S.A. con el 95% del capital accionario y SAN LUIS CABLE S.A. con el 5% restante.

20. VICUÑA TV S.A. es una sociedad constituida bajo las leyes de la REPÚBLICA ARGENTINA cuya principal actividad es la prestación de servicios de televisión por cable y acceso a internet en la provincia de Córdoba. Los accionistas de la firma son: SUPERCANAL S.A. con el 10% del capital accionario y SAN LUIS CABLE S.A. con el 90% restante.

21. TRASLASIERRA CABLE COLOR S.A. es una sociedad constituida bajo las leyes de la REPÚBLICA ARGENTINA cuya principal actividad es la prestación de servicios de televisión por cable y acceso a internet en la provincia de Córdoba. Los accionistas de la firma son: SUPERCANAL S.A. con el 10% del capital accionario y SAN LUIS CABLE S.A. con el 90% restante.

22. RED HORSE S.A. presta servicios de televisión por cable y acceso a internet (Registro en trámite-Expte. N° 1942/2013), en la provincia de Córdoba. Los accionistas de la firma son: SUPERCANAL S.A. con el 10% del capital accionario y SAN LUIS CABLE S.A. con el 90% restante.

II. ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA

23. Con fecha 29 de marzo de 2000, SUPERCANAL S.A., su controlante SUPERCANAL HOLDING S.A. y varias de sus subsidiarias (las “Concursadas”) solicitaron su concurso preventivo de acreedores ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 20, Secretaría Nro. 40 (el “Juzgado del Concurso”).

24. El 4 de noviembre de 2005, SUPERCANAL S.A. presentó la Propuesta de Acuerdo Preventivo, que fue homologada por el Juzgado del Concurso con fecha 3 de marzo de 2011 y quedó firme con fecha 28 de diciembre de 2011 (la “Propuesta Concursal”). La Propuesta Concursal se unificó para todas las Concursadas y se encontraba dirigida exclusivamente a los acreedores quirografarios.

25. De la Propuesta Concursal surgía que varias de las sociedades que formaban el agrupamiento de SUPERCANAL HOLDING S.A., MIRROR HOLDING S.R.L., y sus subsidiarias, a excepción de DTH

S.A., CABLE TELEVISORA COLOR S.R.L., BARILOCHE TELEVISORA COLOR S.A. y TELE IMAGEN CODIFICADA S.A., se reorganizarían y fusionarían en SUPERCANAL S.A., como sociedad continuadora.

26. Por otra parte, se efectuó una quita sobre el pasivo quirografario consolidado total verificado de todas las Concursadas y se estableció un monto de deuda remanente que sería cancelado en cuotas trimestrales y consecutivas. Asimismo se determinó que el pasivo quirografario total consolidado de todas las Concursadas, neto de la quita y de la deuda remanente (el “Pasivo Consolidado Capitalizable”), sería cancelado mediante la entrega de acciones de SUPERCANAL S.A., BARILOCHE TELEVISORA COLOR S.A. y TELE IMAGEN CODIFICADA S.A. a una Sociedad Anónima referida, a los meros fines identificatorios en la Propuesta Concursal, como ‘Holdco’. De conformidad con la Propuesta Concursal, dicha sociedad sería constituida por los Sres. Eduardo Marcelo VILA y Carlos Esteban CVITANICH, en su carácter de agentes de canje bajo la Propuesta Concursal (los “Agentes de Canje”), quienes, en tal carácter adoptarían las medidas necesarias a los efectos de cumplir con la capitalización del pasivo quirografario consolidado y la emisión y distribución de las acciones a ser emitidas por ‘Holdco’ a favor de los acreedores quirografarios verificados y admitidos de las Concursadas (los “Acreedores Quirografarios”).

27. En virtud de lo descripto precedentemente, y en cumplimiento de la Propuesta Concursal, los Agentes de Canje constituyeron la sociedad ‘Holdco’ bajo la denominación de SUPERCABLECANAL S.A., capitalizaron el Pasivo Consolidado Capitalizable de conformidad con la Propuesta Concursal, y emitieron un total de 1.334.967.474 acciones de SUPERCABLECANAL S.A., distribuidas de la siguiente manera: 340.416.695 acciones ordinarias nominativas no endosables de \$1 de valor nominal cada una y cinco votos por acción denominadas Clase A1 (las “Acciones Clase A1”), 794.305.658 acciones ordinarias nominativas no endosables de \$1 de valor nominal cada una y un voto por acción denominadas Clase A2 (las “Acciones Clase A2”, y juntamente con las Acciones Clase A1, las “Acciones Clase A”), 60.073.536 acciones ordinarias nominativas no endosables de \$1 de valor nominal cada una y cinco votos por acción denominadas Clase B1 (las “Acciones Clase B1”), y 140.171.585 acciones ordinarias nominativas no endosables de \$1 de valor nominal cada una y un voto por acción denominadas Clase B2 (las “Acciones Clase B2”, juntamente con las Acciones Clase B1, las “Acciones Clase B”, y juntamente con las Acciones Clase A, las “Acciones”).

28. De conformidad con la Propuesta Concursal, la totalidad de las Acciones Clase A, representativas del 85% del capital social total de SUPERCABLECANAL S.A., fueron registradas a nombre de los Sres. Eduardo Marcelo VILA y Carlos Esteban CVITANICH en beneficio de los Acreedores Quirografarios; y la totalidad de las Acciones Clase B, representativas del 15% del capital social total de SUPERCABLECANAL S.A., fueron registradas a nombre de los Sres. Eduardo Marcelo VILA y Carlos Esteban CVITANICH en beneficio de los Sres. José Luis MANZANO y Neal Arthur BLEASDALE, en su carácter de promotores (los “Promotores”, e individualmente cada uno de ellos, el “Promotor”).²

29. Con posterioridad el Sr. Neal Arthur BLEASDALE cedió a favor del Sr. José Luis MANZANO la totalidad de sus derechos a recibir las Acciones Clase B que le correspondían en su carácter de Promotor bajo la Propuesta Concursal.

30. A los efectos de facilitar el acceso al canje de los Títulos por las Acciones Clase A, con fecha 25 de mayo de 2018, SUPERCANAL S.A. emitió un Comunicado Privado y Confidencial (Private and Confidential Communication), que fue distribuido por THE BANK OF NEW YORK a través del sistema de depósito colectivo de THE DEPOSITARY TRUST COMPANY, por medio del cual, SUPERCANAL S.A. implementó un proceso de canje a través de AUTOMATED TENDER OFFER PROGRAM de THE DEPOSITARY TRUST COMPANY (el “Proceso de Canje ATOP”). En relación con el Proceso de Canje ATOP, SUPERCANAL S.A. designó a THE BANK OF NEW YORK como agente a los efectos de recibir los Títulos juntamente con las instrucciones de los beneficiarios a cuyo nombre deben ser registradas las Acciones Clase A. En consecuencia, hasta el 21 de septiembre de 2018, los beneficiarios de los Títulos pueden acceder a dicho sistema a los efectos de transferir sus Títulos a favor de THE BANK OF NEW YORK con el fin de recibir las Acciones Clase A correspondientes.

III. LA OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA

31. La operación traída a consulta fue llevada a cabo en fecha 3 de julio de 2018. La misma consiste, en primer lugar, en la transferencia efectuada, a través de THE BANK OF NEW YORK, de un total de USD 192.499.000 en valor nominal de Títulos en canje, correspondientes a las Acciones Clase A, a las firmas STANHOPE WORLDWIDE SERVICES, INC. y INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS GROUP (los “Beneficiarios”), de conformidad con el siguiente detalle:

Tabla N°1: Acciones Clase A correspondientes a las firmas STANHOPE WORLDWIDE SERVICES, INC. y INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS GROUP.

TÍTULOS RECIBIDOS		BENEFICIARIO	Acciones			Acciones		
CUSIP	MONTO		No. Certificado	Clase	Cantidad de Acciones	No. Certificado	Clase	Cantidad de Acciones
867956AA2	100.000.000	STANHOPE WORLDWIDE SERVICES, INC.	3	A1	130.850.416	4	A2	305.317.638
P8801KAA0	9.670.000	STANHOPE WORLDWIDE SERVICES, INC.						
867956AA2	9.358.000	STANHOPE WORLDWIDE SERVICES, INC.						
867956AA2	8.600.000	STANHOPE WORLDWIDE SERVICES, INC.						
Subtotales	127.628.000				130.850.416			305.317.638
P8801KAA0	27.010.000	INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS GROUP	5	A1	66.508.896	6	A2	155.187.424
867956AA2	37.861.000	INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS GROUP						
Subtotales	64.871.000				66.508.896			155.187.424
Totales	192.499.000				197.359.312			460.505.062

Fuente: Información provista por las partes consultantes.

32. Adicionalmente, en la misma fecha, los Agentes de Canje transfirieron un total de 94.223.843 Acciones Clase A a otros Acreedores Quirografarios o sus cesionarios de conformidad con el siguiente detalle:

Tabla 2: Acciones Clase A transferidas a otros Acreedores Quirografarios o sus cesionarios.

BENEFICIARIO	Acciones			Acciones		
	No. Certificado	Clase	Cantidad de Acciones	No. Certificado	Clase	Cantidad de Acciones
STANHOPE WORLDWIDE SERVICES, INC.	9	A1	20.305.330	10	A2	47.379.136
Daniel Eduardo Vila	11	A1	7.961.814	12	A2	18.577.563
			28.267.144			65.956.699

Fuente: Información provista por las partes consultantes.

33. Finalmente, el mismo 3 de julio de 2018, los Agentes de Canje transfirieron el total de las Acciones Clase B a favor del Sr. José Luis MANZANO, de conformidad con el siguiente detalle: 60.073.536 Acciones Clase B1, representadas por el Certificado No. 13, y 140.171.585 Acciones Clase B2, representadas por el Certificado No. 14.

34. Como consecuencia de todo lo precedente, la estructura accionaria de SUPERCABLECANAL S.A. quedo constituida de conformidad con el siguiente detalle:

Tabla 3: Estructura accionaria de SUPERCABLECANAL S.A.

Accionista	Acciones						Total	%
	Cert.	Clase	Cantidad	Cert.	Clase	Cantidad		
Eduardo Marcelo Vila y Carlos Esteban Cvitanich	1	A1	110.215.239				382.634.136	28,66%
				2	A2	257.168.892		
	7	A1	4.575.000					
				8	A2	10.675.005		
Stanhope Worldwide Services, Inc.	3	A1	130.850.416				503.852.520	37,74%
				4	A2	305.317.638		
	9	A1	20.305.330					
				10	A2	47.379.136		
International Capital Markets Group	5	A1	66.508.896				221.696.320	16,61%
				6	A2	155.187.424		
Daniel Eduardo Vila	11	A1	7.961.814				26.539.377	1,99%
				12	A2	18.577.563		
José Luis Manzano	13	B1	60.073.536				200.245.121	15%
				14	B2	140.171.585		
Total							1.334.967.474	100%

Fuente: Información provista por las partes consultantes.

35. En segundo lugar, la operación traída a consulta implicó, en la misma fecha, la transferencia del total de las tenencias accionarias en SUPERCABLECANAL S.A. de las firmas STANHOPE WORLDWIDE SERVICES, INC. e INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS GROUP a favor del Sr. Daniel Eduardo VILA. Como resultado de esta transferencia, el Sr. Daniel Eduardo VILA resultó titular de un total del 56,34% de las acciones y votos de SUPERCABLECANAL S.A., de conformidad con el siguiente detalle:

Tabla 4: Composición accionaria de SUPERCABLECANAL S.A. como resultado de la operación traída a consulta.

Accionista	Acciones						Total	%
	Cert.	Clase	Cantidad	Cert.	Clase	Cantidad		
Eduardo Marcelo Vila y Carlos Esteban Cvitanich	1	A1	110.215.239				382.634.136	28,66%
				2	A2	257.168.892		
	7	A1	4.575.000					
				8	A2	10.675.005		
Daniel Eduardo Vila	3	A1	130.850.416				752.088.217	56,34%
				4	A2	305.317.638		
	9	A1	20.305.330					
				10	A2	47.379.136		
	5	A1	66.508.896					
				6	A2	155.187.424		
	11	A1	7.961.814					
				12	A2	18.577.563		
José Luis Manzano	13	B1	60.073.536				200.245.121	15%
				14	B2	140.171.585		
Total							1.334.967.474	100%

Fuente: Información provista por las partes consultantes.

36. En base a lo expuesto, la cuestión a determinar en la presente solicitud es si los sucesivos cambios de control, a saber, en primer lugar a favor de STANHOPE WORLDWIDE SERVICES INC e INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS GROUP sobre la firma SUPERCABLECANAL S.A., y luego a favor del Sr. Daniel Eduardo VILA sobre la mencionada firma, ambos cambios de control efectuados el pasado 3 de julio de 2018 en forma sucesiva, resultarían suficientes para considerar que la operación debe notificarse ante esta Comisión Nacional, ello teniendo en cuenta que las partes consultantes, le informaron a esta Comisión Nacional que luego de cumplidas ciertas condiciones, las acciones que de los Sres. Daniel Eduardo VILA y José Luis MANZANO en la firma SUPERCABLECANAL S.A. serían vendidas a un tercero.

37. La venta de las acciones de los Sres. Daniel Eduardo VILA y José Luis MANZANO en la firma SUPERCABLECANAL S.A., mencionada en el punto anterior, ocurrió a los 14 días corridos de efectuada

la operación bajo consulta en favor de la firma CVI AUSTRAL LLP, teniendo la misma como fecha de cierre el día 17 de julio de 2018. Esta concentración económica fue informada a esta Comisión Nacional en fecha 25 de julio de 2018, tramitando actualmente bajo el EX-2018-35491619- APN-DGD#MP, caratulado “CONC. 1647 - CVI AUSTRAL LLP, DANIEL EDUARDO VILA Y JOSÉ LUIS MANZANO S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442”

IV. PROCEDIMIENTO

38. El día 11 de julio de 2018, se presentaron ante esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA la Sra. María Inés ANCHELERGUEZ HUERTA en representación del Sr. José Luis MANZANO y el Sr. Daniel Eduardo VILA, por derecho propio, a fin de requerir una opinión consultiva respecto de la obligación de notificar una operación de concentración económica en los términos del Artículo 9° del Decreto N° 480/18 y Resolución SCT N° 26/06.

39. Con fecha 11 de octubre de 2017, esta Comisión Nacional efectuó un requerimiento a los consultantes comunicándoles que el plazo establecido en el Artículo 84 del Anexo del Decreto N° 480/2018 y apartado a.4. del Anexo I de la Resolución SCT N° 26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera cumplimiento a lo solicitado. Dicha providencia fue notificada con fecha 23 de julio de 2018.

40. Finalmente, tras sucesivos requerimientos con fecha 22 de agosto de 2018 las partes consultantes efectuaron una presentación cumplimentando lo requerido por esta Comisión Nacional, pasándose las actuaciones a despacho junto con la información adicional presentada por las mismas.

V. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA

41. Analizadas las presentaciones efectuadas, resulta necesario aclarar que esta opinión consultiva reconoce como sustento fáctico estrictamente las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones. En consecuencia, cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a la presentación y que pudieren implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.

42. Esta Comisión Nacional ha establecido a través de distintas opiniones consultivas que el Artículo 7 de la Ley N° 27.442, Artículo 6 de la Ley N° 25.152, define a las concentraciones económicas como la “toma de control de una o varias empresas”, a través de la realización de una serie de actos que dicho artículo enumera. Es decir, los actos objeto de notificación obligatoria siempre implican alguna forma de toma de control de una, varias empresas o de sus activos.

43. La doctrina internacional sostiene que a fin de determinar si una operación constituye una toma de control se debe dar preferencia a criterios cualitativos sobre los cuantitativos, incluyendo en el análisis consideraciones de hecho, lo que determina que una concentración puede asentarse sobre una base de facto o de iure.

44. En ese sentido, esta Comisión Nacional ha establecido que a fin de establecer la existencia de una toma de control se debe atender al principio de realidad económica, por lo que la celebración de determinadas transacciones requiere de un análisis caso por caso.

45. No obstante lo anterior, a fin de determinar la obligatoriedad de notificación, debe analizarse la duración del cambio de control que se produce como consecuencia de la transacción. En la doctrina europea hay consenso acerca de que por concentración económica debe entenderse a toda operación que implique una modificación permanente en la estructura de las empresas participantes, y que esa “permanencia” está vinculada a la existencia de un período lo bastante extenso para que se produzca un cambio duradero en la estructura de los mercados afectados.

46. Del mismo modo, si se observa la legislación adoptada por la Comisión Europea en lo que hace a la definición de una concentración y su consecuente consideración sobre el elemento de control, el artículo 3.1

de la Regulación (EC) N° 139/2004 explícitamente indica que “se entenderá que se produce una concentración cuando tenga lugar un cambio duradero del control”, es decir que el marco regulatorio sólo se preocupará por aquellas transacciones que posean un efecto duradero y que generan modificaciones en el mercado relevante correspondiente a cada operación a largo plazo. La posibilidad de que una transacción produzca cambios prolongados y efectivos entre los competidores es por lo tanto una condición a ser revisada al momento de considerar si una operación debe ser notificada.

47. En el caso que origina el presente Expediente, las partes consultantes informan a esta Comisión Nacional que como resultado de la operación efectuada en fecha 3 de julio de 2018, la cual fue explicada anteriormente, se produjo un cambio de control sucesivo, operado en primer lugar a favor de STANHOPE WORLDWIDE SERVICES INC e INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS GROUP sobre la firma SUPERCABLECANAL S.A., y luego a favor del Sr. Daniel Eduardo VILA sobre la mencionada firma.

48. A su vez, las partes consultantes, le informaron a esta Comisión Nacional que luego de cumplidas ciertas condiciones, las acciones de los Sres. Daniel Eduardo VILA y José Luis MANZANO en la firma SUPERCABLECANAL S.A. serían transferidas a un tercero. La venta de las acciones de los Sres. Daniel Eduardo VILA y José Luis MANZANO en la firma SUPERCABLECANAL S.A. ocurrió a los 14 días corridos de efectuada la operación bajo consulta en favor de la firma CVI AUSTRAL LLP, teniendo la misma como fecha de cierre el día 17 de julio de 2018. Esta concentración económica fue informada a esta Comisión Nacional en fecha 25 de julio de 2018, tramitando actualmente bajo el EX-2018-35491619- - APN-DGD#MP, caratulado “CONC. 1647 - CVI AUSTRAL LLP, DANIEL EDUARDO VILA Y JOSÉ LUIS MANZANO S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442”.

49. En base a lo expuesto anteriormente, esta Comisión Nacional entiende que debido a que en la operación que origina el presente expediente, mencionada en el punto 47 del presente, ocurrieron dos cambios de control sucesivos en la misma fecha, 3 de julio de 2018, y que a los 14 días corridos se produjo la venta de las acciones de los Sres. Daniel Eduardo VILA y José Luis MANZANO en la firma SUPERCABLECANAL S.A., mencionada en el punto 48 del presente, la cual tuvo como fecha de cierre el 17 de julio de 2018, habiéndose notificado esta última ante esta Comisión Nacional en fecha 25 de julio de 2018, el plazo de 14 días corridos que existe entre ambas operaciones, en el caso bajo análisis, es un periodo dentro del cual se entiende que no hubo un cambio duradero del control que pueda llegar a generar alguna modificación en la estructura de los mercados afectados. Por ello, esta Comisión Nacional entiende que la operación que origina la presente no se encuentra sujeta a la obligación establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

VI. CONCLUSIÓN

50. En base a las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN disponer que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442. Asimismo, hacer saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la documentación e información presentada por las partes por lo que, si los hechos relatados o la documentación aportada fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

51. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio para su conocimiento.

Se deja constancia que el Señor Presidente Lic. Esteban Greco no suscribe el presente por encontrarse en uso de Comisión Oficial.

¹ SUPERCABLECANAL S.A. fue constituida por los Sres. Eduardo Marcelo VILA y Carlos Esteban CVITANICH, en su carácter de agentes de canje bajo la Propuesta Concursal de canje a fin de dar cumplimiento a dicha propuesta. Lo mencionado se explica en detalle en los puntos 26 y 27 del presente dictamen, dentro del apartado “Antecedentes de la Operación sujeta a consulta”

² Los Acreedores Quirografarios se encontraban distribuidos de la siguiente manera: (i) más del 99% comprendidos en los USD 300.000.000 Senior Notes al 11.50% con vencimiento el 15 de mayo de 2005 emitidos por SUPERCANAL S.A. de conformidad con el contrato celebrado entre SUPERCANAL HOLDING S.A., SUPERCANAL S.A., como emisores y THE BANK OF NEW YORK, en su carácter de Agente Fiduciario, de Registro y Pago con fecha 13 de mayo de 1998 (los “Títulos”); y (ii) menos del 1% entre más de 200 acreedores quirografarios comerciales. Los Títulos se encontraban depositados en el sistema de depósito colectivo de THE DEPOSITARY TRUST COMPANY (“DTC”) en la Ciudad de Nueva York y registrados a nombre de Cede & Co. (en su carácter de persona nominada por DTC) ante THE BANK OF NEW YORK, en su carácter de Agente de Registro. Dada la estructura de los sistemas de depósito colectivo y el secreto bancario no es posible acceder a un listado de los beneficiarios de los Títulos. Todo lo detallado anteriormente fue analizado por esta Comisión Nacional en el expediente N° S01:0394361/2012, el cual fue aprobado mediante Resolución SCI N° 585 de fecha 17 de noviembre de 2015 en autos “Supercablecanal S.A., G. U. Uno S.A., Tribul S.A s/ Notificación Art. 8 de la Ley 25.156 (Conc. 1026)”.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.09.04 14:54:14 -03'00'

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.09.04 15:33:11 -03'00'

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.09.04 15:41:25 -03'00'

María Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.09.05 10:39:14 -03'00'

Pablo Trevisan
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.09.05 10:39:18 -03'00'